



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

Causa n° 1194/2024

L.A s/SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANIA

Buenos Aires, 06 de agosto de 2025. MK

VISTO Y CONSIDERANDO:

I.- Contra la resolución del 3.6.2025 que deniega la ciudadanía argentina a A.L, DNI 96.411.513, con Pasaporte de Rusia N° 75 1524428, se alza la apoderada del solicitante el 12.6.2025 (recurso fundado en el mismo escrito y concedido el 13.6.2025).

II.- Elevados los autos a este Tribunal, se remitió el expediente a la Fiscalía General ante esta Cámara.

Este Tribunal comparte el dictamen del señor Fiscal Federal del 1.7.2025, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse por razones de brevedad y resultar conteste con el criterio de esta Cámara (ver esta Sala, causa n° 14488/2023 del 24.6.2025 y Sala I, causa n° 19649/2022 del 20.5.2025). Es que, como bien señala dicho Magistrado, el *a quo* se limitó a cumplir con el pedido formulado por el interesado y a valorar las constancias aportadas, concluyendo que resultaban insuficientes para tener por acreditados los recaudos legalmente exigidos para el otorgamiento de la carta de ciudadanía, en tanto no permiten, principalmente, tener por demostrada la existencia de medios de vida honestos. Más aún si se repara que sin desconocer su estado civil, el Sr. Juez de grado anticipó a fs. 163/165 cómo debía procederse en caso de que el requirente no trabajase. Estas consideraciones no fueron debidamente rebatidas por el apelante, quien se limitó a señalar que el juez ignoró la prueba producida por su parte y a controvertir genéricamente las falencias apuntadas, soslayando que fue él mismo quien solicitó que se dictara sentencia con los elementos existentes.

III.- Sin perjuicio de lo dicho y a mayor abundamiento, cabe recordar que la Ley N° 346 y su Decreto Reglamentario N° 3213/84 establecen los requisitos para que proceda la ciudadanía, entre los que se encuentran acreditar la existencia de medios de vida.

En esos términos, le incumbe al interesado demostrar su voluntad de radicarse en la República Argentina y de integrarse a la comunidad “*con propósitos de trabajo útil*” (Dictamen de la Procuración General en Fallos: 332:1466, pág. 1475 y considerando 6° de ese pronunciamiento; la transcripción pertenece a SÁNCHEZ VIAMONTE, Carlos, Instrucción cívica. Manual de



Derecho Constitucional, Kapelusz, Buenos Aires, 1945, pág. 197), a lo que se agrega, acreditar “*medios de subsistencia honestos*” (art. 3, tercera parte, inc. a del Decreto N° 3213/84), aspecto que –como bien resolvió el *a quo*- no fue demostrado (conf. esta Sala, causa n° 4905/2023 del 6.5.25, entre otras).

IV.- Por lo demás, cabe resaltar que la apelante formula extensas disquisiciones sobre cuestiones que no aparecen siquiera tangencialmente mencionadas o ponderadas en la sentencia apelada y sobre normas de diversa procedencia que no son parte de nuestro ordenamiento jurídico, incluso dejando entrever un supuesto planteo de inconstitucionalidad que, como bien expone el Sr. Fiscal General, deviene a todas luces inoficioso (ver punto 3). Contrariamente a lo alegado por el solicitante, los requisitos en los que se sustenta la denegatoria de la ciudadanía argentina no surgen de un régimen alejado del estado de derecho, sino que tienen su fuente en el Decreto N° 3213/84 y se refieren específicamente a las condiciones que se deben reunir para que sea procedente el otorgamiento de la carta de ciudadanía (conf. esta Sala, causa n° 13324/2023 del 5.11.2024).

Por ello, el Tribunal **RESUELVE**: Desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

La doctora Florencia Nallar no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese –al Ministerio Público Fiscal en la forma solicitada en su dictamen– y devuélvase.

